「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條修正草案條文

第 十二 條　　（刪除）

政府可能不知道，平台外送幾乎都遠單，
導航直線距離、送餐常常有 5.5 公里，6.7 公里，至少 4 公里以上都有。

而且取餐情形有夾單制度，第一間店距離第二間店家有一段距離，兩單取完餐再一起送餐，大概 45 分 50 分，接近一小時。

還有加上路線停等紅燈、或待轉再代轉，或是五六點下班車潮擁擠，前面一堆塞車騎不快，耽誤時間都超過一小時。

還有一些外送員實務上
現金單送餐抵達地點聯絡不上客人，手上還有下一單著急等著要送，等客人慢吞吞下來結帳限制時間只會讓外送員愈騎愈快。

晚上常常遇到客人備註沒電梯叫外送員送上五樓，或在百貨公司上樓下樓步行走回停車處，有些是晚上客人地址不太好找，須要繞來繞去確認門牌號碼，花上一些時間，不可逆情況。

而是外送員另外有達標額外獎金，系統限定三天或四天跑滿幾趟。
現在應該很少人每一天每個禮拜都跑 12 小時，像有其他正職工作利用週休二日想要熱血一下，結果限制工時沒有辦法達標。

因此關於上限 12 小時之限制
侵害外送員自由勞動權益
只會讓外送員愈騎愈快，發生交通事故。

我是覺得外送平台地方自治條例聽說是保障外送員權益，還不如地方政府要求外送平台境內公司來台南設立服務處，保障外送員帳號恣意被停權問題，有真人面對處理。

例如外送員戴安全帽，客人檢舉非本人。
有戴口罩被檢舉沒戴口罩
還有沒證據跟客服檢舉外送員少找錢。

本附件資料由外送人員陳○○先生提供

臺南市議會第4屆第1次定期會「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條修正草案審查結果對照表

第4屆第1次臨時會法規議提第1號案修正條文	現行條文	112年5月25日法規委員會審查意見暨修正通過條文
第十二條　（刪除）	第十二條 外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過十二小時。	**審查意見：** 一、本案照案通過。 二、審查結果交由政黨黨團協商後再提送大會進行第二讀會。

臺南市議會第4屆第1次定期會「臺南市外送平台業者管理自治條例」第十二條修正草案審查結果對照表

第4屆第1次臨時會法規議提第1號案修正條文	現行條文	112年5月25日法規委員會審查意見暨修正通過條文
第十二條　（刪除）	第十二條 外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過十二小時。	**審查意見：** 一、本案照案通過。 二、審查結果交由政黨黨團協商後再提送大會進行第二讀會。

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	法規	案號	1
案別	法規查照案		
提案單位/人	臺南市政府民政局		
提案案由	修正「臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法」。		
來文日期	2022/12/27		
來文字號	府民區字第 1111654757 號		
審查日期			
一讀會審議日期	2023/06/07		
一讀會審議結果	交付民政教育委員會審查		
審查日期	2023/06/26		
審查意見	同意備查。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議結果	同意備查。		
審議過程附註			
發文日期	2023/07/06		
發文字號	南議法規字第 1120005491 號		

提案附件	法規查照 1-修正「臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法」.pdf
審查結果附件	
大會決議附件	

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

法規查照1

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：陳佳慧
電話：2991111-1139
傳真：2983064
電子信箱：gile0301@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期：中華民國111年12月27日
發文字號：府民區字第1111654757號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(23643_1654757A00_ATTCH1.pdf、23643_1654757A00_ATTCH2.pdf、23643_1654757A00_ATTCH3.pdf、23643_1654757A00_ATTCH4.pdf、23643_1654757A00_ATTCH5.pdf)

裝

主旨：「臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法」，業經於本府111年10月4日以府法規字第1111253787A號令修正發布，請查照。

訂

說明：

一、復貴會111年12月20日南議法規字第1110020859號函及本府111年10月24日府民區字第1111379526B號函諒達。

線

二、隨文檢送旨揭發布令影本、總說明、條文對照表及修正條文各1份。

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件) 2022/12/27 10:20:02

法規委員會 111/12/27
1110021137

附 號：
保存年限：

臺南市政府 令



發文日期：中華民國111年10月4日
發文字號：府法規字第11112537787A號
附件：

修正「臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法」。

附修正「臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法」

市長黃偉哲

臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法修正條文

第 一 條　為加強歸仁美學館場地（以下簡稱本場地）之管理，增進使用效益，提昇生活美學，並依規費法第十條第一項規定訂定本辦法。

第 二 條　本辦法之主管機關為本市歸仁區公所。

第 三 條　本辦法所稱場地，指多功能教室、小學堂、閱覽室、展覽室及歸仁廣場。

第 四 條　機關(構)、學校、法人、非法人團體或自然人為舉辦下列活動之一，得向主管機關申請使用本場地：

一、教育性之展覽、戲劇、音樂、舞蹈及電影等各類藝文活動。

二、區域性文化交流活動。

三、學術性或教育性之研習或演講活動。

四、公益性活動。

五、其他經本府或主管機關許可之活動或集會。

第 五 條　本場地提供申請使用之時段如下：

一、週二至週五：下午一時至下午四時、下午五時至晚上八時。

二、週六至週日：上午十時至下午一時、下午二時至下午五時。

三、其他經主管機關同意之時段。

第 六 條　申請人應於使用日十四日前，填具申請書與檢附相關文件，向主管機關提出申請，並繳納各項費用及保證金。

前項收費標準如附表。

第 七 條　申請人使用本場地舉辦活動，符合下列情形之一者，除保證金外，得免收各項費用：

一、辦理非營利性之公益活動。

二、本府及所屬機關學校主辦之活動。

三、與本府或主管機關合辦或協辦之活動。

第 八 條　本府或主管機關有特殊情況必須收回場地自行使用者，得於使用日五日前通知申請人另議使用時間，申請人不得請求補償。

第 九 條　申請人所繳納之費用不予退還。但有下列情形之一者，主管機關除退還保證金外，無息退還一部或全部費用：

一、因故不能如期使用，並於使用日三日前通知主管機關，退還二分之一費用。

二、因天災、事變等不可抗力或其他不可歸責於申請人之事由，致不能如期或中斷使用時，退還其不能使用期間之費用。

三、申請人無法配合前條規定改期者，退還全部費用。

第 十 條　申請人應負責本場地使用期間之安全維護、傷病患急救、公共秩序維持、設施與設備維護及其他辦理活動時應注意之事項。

主管機關得審酌活動內容，要求申請人投保符合一定保險金額之火險、公共意外責任險或其他相關保險；申請人並應於活動辦理前將保險契約副本送主管機關備查。

前項保險期間應自場地布置工作時起，至場地恢復原狀時止；活動因故改期或延長者，保險期間應配合調整。

第十一條　申請人使用本場地時，應遵守下列事項：

一、除依第六條申請使用本場地各項設備外，如有需搭建台架及使用燈光、音響或其他外加電力設備者，應先經主管機關同意。

二、張貼海報、懸掛旗幟、布條或擺置花籃等物品，應於主管機關指定地點為之。

三、場地使用完畢後，應於三十分鐘內回復原狀。

四、場地設有展示物品者，應自負保管責任。

五、其他主管機關公告應遵守之事項。

申請人使用本場地、器材及設備應善盡保管義務，如有毀損應由申請人於主管機關指定期限內完成修復或賠償；屆期未修復或賠償者，主管機關得逕自保證金扣抵所需費用，並追償不足之數額。

第十二條　有下列情形之一者，主管機關得不予許可使用；已許可者，主管機關得撤銷或廢止許可，並命其立即停止使用：

一、活動違反法令、公序良俗或影響公共安全。

二、活動與申請內容不符或將本場地轉讓他人使用。

三、活動有損壞本場地所在建築或設備之虞。

四、申請人未依第十條第二項規定辦理保險。

五、申請人未遵守前條第一項規定，經主管機關通知改善而未完成改善或違規情節重大。

六、其他經主管機關認定不宜使用。

第十三條　違反前二條規定情節重大者，主管機關得於二年內不受理同一申請人之場地使用申請。

第十四條　本辦法所需書表格式由主管機關另定之。

第十五條　本辦法自發布日施行。